Запрос о наполнении счёта эскроу по передаваемому ДДУ

Документальное подтверждение наполнения счёта эскроу по ДДУ, права по которому предлагаются в счёт выполненных работ. Отправляется — текст письма ниже; страница «Как пользоваться этим документом» в отправку не входит.

Важно, прочитайте до использования

Комплект предназначен для проверки расчётов жилыми и офисными помещениями, машино-местами либо правами на них. По единому алгоритму оцениваются форма передачи, зарегистрированные права, обременения и стоимость объекта. При уступке прав по ДДУ дополнительно проверяется наполнение соответствующего счёта эскроу.

До подписания проверьте документы о праве на объект и обременениях. При уступке прав по ДДУ дополнительно сопоставьте ДДУ, уступку и банковские подтверждения с применимыми положениями Закона № 214-ФЗ; при переводе долга — с п. 2 ст. 391 ГК РФ.

Граница проходит по стадии. Проверка проводится на стадии согласования сделки до подписания договора и документов о передаче. При возникших разногласиях после подписания документы передаются для правовой оценки. При банкротстве застройщика отдельно проверяется порядок предъявления требований в соответствующей процедуре.

При неполном пополнении эскроу отдельно проверьте, кто обязан внести недостающую сумму, условия одновременного перевода долга и согласие кредитора. Подтверждение расчётов между сторонами не означает поступления средств на счёт эскроу.

Заполните поля в двойных фигурных скобках по «Словарю полей» и убедитесь поиском, что скобок «{{» в документе не осталось.

Кому: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ЦЕДЕНТА_ИЛИ_ЗАСТРОЙЩИКА}}**
Адрес: **{{АДРЕС_АДРЕСАТА}}**

От: **{{НАИМЕНОВАНИЕ_ПОДРЯДЧИКА}}**
Адрес: **{{АДРЕС_ПОДРЯДЧИКА}}**

Исх. № **{{ИСХОДЯЩИЙ_НОМЕР}}** от **{{ДАТА_ДОКУМЕНТА}}**

ЗАПРОС о подтверждении оплаты по договору участия в долевом строительстве № {{НОМЕР_ДДУ}} от {{ДАТА_ДДУ}}

Уважаемые коллеги!

В связи с предложением об уступке нам прав по договору участия в долевом строительстве № **{{НОМЕР_ДДУ}}** от **{{ДАТА_ДДУ}}** в отношении объекта **{{ОПИСАНИЕ_ОБЪЕКТА_ДОЛЕВОГО_СТРОИТЕЛЬСТВА}}** просим до подписания договора уступки предоставить:

1. Справку (выписку) банка **{{НАИМЕНОВАНИЕ_БАНКА_ЕСЛИ_ИЗВЕСТЕН}}** об открытии счёта эскроу по указанному договору и о поступлении на него денежных средств в размере цены договора.

2. Сведения о том, в полном ли объёме исполнена обязанность участника долевого строительства по уплате цены договора; если в части — в каком размере.

3. Проект уступки: условия перехода долга по ДДУ, цена уступки и расчёт с цедентом. Если цедент — юридическое лицо, цена уступки оплачивается после госрегистрации соглашения (ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). При зачёте работ — основание и момент зачёта.

Документы просим направить в срок до {{СРОК_ОТВЕТА_НА_ЗАПРОС}} на адрес {{АДРЕС_ДЛЯ_ОТВЕТА}} либо на электронную почту {{ЭЛЕКТРОННАЯ_ПОЧТА}}.

Подтверждение оплаты цены ДДУ существенно для решения о сделке. Если цена не оплачена полностью, уступка прав по ч. 1 ст. 11 Закона № 214-ФЗ допускается одновременно с переводом долга на нового участника в порядке, установленном ГК РФ; перевод долга требует согласия кредитора (п. 2 ст. 391 ГК РФ). Просим отдельно указать размер неоплаченной цены и документы, подтверждающие условия её погашения.

{{ДОЛЖНОСТЬ_ПОДПИСАНТА}}
{{ФИО_ПОДПИСАНТА}}

Как пользоваться этим документом

Примечание покупателю. Эта страница в отправляемое письмо не входит: отправляется только текст до разрыва страницы.

Назначение

Получить документальное подтверждение того, оплачен ли ДДУ, права по которому вам предлагают в счёт работ: открыт ли счёт эскроу, в каком банке, пополнен ли на цену договора. Подтверждение — справка или выписка банка. Письмо застройщика или цедента подтверждением не является: это заявление стороны, заинтересованной в сделке.

Ответ позволяет установить, какое право предлагают передать. При подтверждённом поступлении полной цены ДДУ на эскроу по ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ проверяйте условия уступки оплаченного права. При неполной оплате нельзя считать обязанность доплатить автоматически перешедшей: требуется одновременный перевод долга с соблюдением требований ГК РФ, включая согласие кредитора. Сопоставьте ответ, ДДУ и проект уступки с памяткой «Читаем уступку: пункт об обязательствах по эскроу».

Сверьте оплату ДДУ по банковскому подтверждению (ч. 3 ст. 15.4 Закона № 214-ФЗ). При неполной оплате уступка требует одновременного перевода долга с соблюдением ГК РФ и согласия кредитора. Отдельно проверьте цену уступки: при цеденте — юридическом лице её уплата следует за госрегистрацией (ч. 3 ст. 11 Закона № 214-ФЗ). При зачёте работ проверьте встречные требования и момент зачёта: сам зачёт не подтверждает оплату ДДУ на эскроу.

Когда применяется

Этот текст запроса применяется к уступке существующего ДДУ. При новом ДДУ до его регистрации проверяются проект, цена, банк и будущий плательщик; требование уже наполненного эскроу к этой стадии не применяется. После регистрации контролируются срок и фактическое внесение денег. Для готового объекта проверяются ЕГРН и документы передачи, а не эскроу.

Кому адресуется

Банк по договору счёта эскроу отвечает его сторонам, а не будущему приобретателю права. Поэтому запрос направляется стороне сделки:

- цеденту — текущему участнику долевого строительства, чьи права вам уступают: у него как у владельца счёта есть доступ к сведениям о нём;
- застройщику — как стороне ДДУ и бенефициару счёта, с требованием предоставить справку банка;
- при готовности сторон — совместное обращение в банк с вашим участием либо получение справки цедентом в вашем присутствии.

Отказ предоставить банковское подтверждение оплаты до подписания уступки — основание остановить согласование сделки и запросить документы об оплате и обязательствах по ДДУ.

Что подставить

По «Словарю полей» комплекта: реквизиты сторон, реквизиты ДДУ, предлагаемого к уступке, срок ответа (**{{СРОК_ОТВЕТА_НА_ЗАПРОС}}** — разумный рабочий; законом не установлен).

Порядок проверки документов

- Сведения о счёте запрашивайте у сторон сделки; право будущего приобретателя получить их непосредственно в банке проверяется отдельно по полномочиям и документам.
- Сопоставьте банковское подтверждение с самим ДДУ и проектом уступки: цену, сроки оплаты, условия перехода прав и обязанности по оплате (см. памятку «Читаем уступку: пункт об обязательствах по эскроу»).
- Проверьте отдельно цену уступки и взаиморасчёты с цедентом: они не тождественны оплате цены ДДУ на счёт эскроу.

Контроль сторон и расчёта
До подписания запишите отдельно: должника за работы; цедента или застройщика; будущего участника ДДУ; лицо, вносящее остаток цены. Если это разные лица, их участие и расчёты должны иметь самостоятельное основание. Запрос банковских сведений сам по себе не прекращает долг за работы.
Для нового ДДУ: подписанный проект и регистрация, затем оплата на эскроу по согласованному графику. Для уступки: зарегистрированный ДДУ, подтверждённая оплата либо одновременный перевод долга с необходимым согласием кредитора, регистрация уступки. Цена уступки и цена ДДУ учитываются раздельно. Для готового объекта: право продавца, обременения, основание передачи, регистрация перехода права и акт.

В соглашении о расчётах зафиксируйте, какую часть одного долга за работы, по какому основанию и при каком подтверждённом событии погашают. Отступное по ст. 409 ГК РФ и зачёт по ст. 410 ГК РФ не взаимозаменяемы. При участии третьего лица требуется согласованная схема всех сторон.

Нормы для сверки: 214-ФЗ ст. 15.4 ч. 2–3; 214-ФЗ ст. 15.5 ч. 4; ГК РФ ст. 409; ГК РФ ст. 410;

Поддержка: nastoronepodryadchika@yandex.ru. В теме укажите SKU и файл, в сообщении - страницу либо лист/ячейку, пример ввода и ожидаемый результат. Сообщите об ошибке, приложив копию без конфиденциальных данных.

Связанный маршрут при риске банкротства: Р9 - защита требований